

1502912-03.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... a droga para dois pontos de tráfico em Campinas, um no terminal central e outro no Jardim Campo Belo. A eventual condição de usuário de Walisson não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Aliás: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502912-03.2020.8.26.0548 controle:2020/001125

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2287596/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 14750471 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7863/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2287596 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS, 7863/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2287596/2020 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISSON MATHEUS VERISSIMO BRITO e outro

Vítima:

SAUDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WALISSON MATHEUS VERÍSSIMO BRITO, RG nº 39.733.082/SP e IVANEI BARBOZA JUNIOR, RG nº 52.992.909/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 19.11.20 foi concedida a liberdade provisória aos acusados (fls. 73/74). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 89/90 e 112/129). A denúncia foi recebida aos 19.02.21, sendo os acusados citados aos 08.12.21 e 15.12.21 (fls. 167, 219 e 227). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o acusado Walisson e decretada a revelia do corréu Ivanei. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa arguiu preliminar de afastamento da revelia do acusado Ivanei e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há que se afastar a revelia do acusado Ivanei, providência contra a qual não se opôs a defesa, conforme se verifica da respectiva gravação. O réu não ingressou na audiência, tampouco justificou sua ausência. Poderia ter comparecido ao Fórum, conforme consta do mandado (fls. 261/262 e 288), ou mesmo no escritório de sua Advogada, tal como o corréu Walisson, mas não o fez. A audiência foi designada com 09 meses de antecedência e ao acusado cabia se organizar para comparecer ao ato. Desse modo, mantenho a revelia e rejeito a preliminar arguida. No mérito, procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cloreto de metileno/diclorometano e tetrahydrocannabinol (THC) (fls. 07/12, 15, 19, 21/23, 25, 28/33, 108/110 e 154/156). A autoria é certa e segura. Com efeito, após permanecerem em sugestivo silêncio por ocasião do flagrante, embora assistidos pela mesma Advogada que os acompanhou durante a instrução processual, em juízo o acusado Ivanei tornou-se revel, enquanto Walisson assumiu a posse de todo o entorpecente apreendido consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que ele e Ivanei pagaram cerca de mil/mil e quinhentos reais pela droga, que pretendia consumir até o final do ano. Comprou a maconha com o adiantamento do 13º salário recebido da pastelaria onde trabalha até hoje. O lança perfume veio junto com a droga. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-los abordado após denúncia de um transeunte que forneceu as características físicas e vestes dos acusados, que estariam num ônibus vindo de Jaguariúna carregando mochilas que exalavam forte odor de substância entorpecente. Ao vislumbrarem a abordagem os acusados tentaram fugir, mas logo foram contidos. Cada um deles carregava nas costas uma mochila contendo dois tijolos de maconha. Com eles também havia dinheiro e uma outra sacola de papel contendo um galão com cerca de 5 litros de uma substância química. Indagados a respeito, eles confessaram o tráfico, afirmando que estavam levando a droga para dois indivíduos, um deles no terminal central e outro no bairro Campo Belo. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo por que duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - .v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Também foram ouvidas as testemunhas de defesa do acusado Walisson, que não presenciaram os fatos e nada de relevante puderam esclarecer. Apenas uma delas informou que o acusado seria usuário de drogas. Nesse contexto,

lícito é atribuir aos réus a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso, seja porque admitida pela acusado Walisson, seja porque o corréu Ivanei tornou-se revel. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que os réus transportavam e traziam consigo enorme quantidade de maconha, cerca de quatro quilos, além de lança perfume, volume que normalmente não é encontrado em poder do mero usuário, ainda mais em plena via pública, mesmo que não tivessem sido surpreendidos no ato de alguma venda. A propósito: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). Por sinal, nem mesmo a condição de usuário de Walisson restou devidamente demonstrada nos autos, sem falar que nem ele, tampouco o corréu Ivanei, comprovaram ser detentores de condição econômica que lhes permitisse adquirir tamanha quantidade de entorpecente apenas para seu próprio deleite, ainda que Walisson estivesse trabalhando em uma pastelaria. Também não há porque desprezar a informação prestada pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade, no sentido de que os acusados confessaram que estavam levando a droga para dois pontos de tráfico em Campinas, um no terminal central e outro no Jardim Campo Belo. A eventual condição de usuário de Walisson não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Aliás: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art.28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor a condenação. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados que, por ser idêntica, será calculada apenas uma vez. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réus primários, menores de 21 anos e não havendo prova de que integrem alguma organização criminosa ou se dediquem exclusivamente ao tráfico, entendo cabível, excepcionalmente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, considerando o volume da substância apreendida, e as circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena de 1/2, resultando na reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que ora torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 -

Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e reprovação do delito.D) Apelar em liberdade: os acusados têm direito a tanto uma vez que responderam soltos ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réus primários, menores de 21 anos, que permaneceram em liberdade e não

tornaram a delinquir (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.125/20 e: A) CONDENO O RÉU WALISSON MATHEUS VERÍSSIMO BRITO, RG nº 39.733.082/SP, a cumprir 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU IVANEI BARBOZA JUNIOR, RG nº 52.992.909/SP, a cumprir 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a liberação dos celulares apreendidos aos seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 13 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA